

공매공고 시 이해관계자 권리관계 등록 불철저

- 「국세징수법」 제67조 제2항 제2호에 따르면 공매재산의 명칭, 소재, 수량, 품질, 매각예정가격, 그 밖에 중요한 사항을 공고하여야 하고
 - 같은 법 제68조의3에 따르면 「주택임대차보호법」상 우선변제권이 있는 임차보증금 반환채권 등 공매 입찰자가 입찰가격을 결정하는데 필요한 자료를 작성·비치하도록 되어 있으므로
 - 공매 공고의 오류에 따라 선의의 입찰 참가자가 갖는 낙찰자로서의 기대이익을 훼손하거나 공사의 행정력 낭비 및 신뢰도를 저하시키지 않도록 사전에 각별히 주의할 필요가 있음
- 그런데, 인천지역본부에서 2016. 2. 3. 공매 공고하였다가 같은 해 5. 4. 매각결정 취소한 공매물건을 점검한 결과
 - [표 4]와 같이 채납자 ◇◇◇(○○○세무서 △△△△△△△-000, 다세대)의 임차인 ■■■이 임차보증금 증액에 따라 확정일자를 달리하여 배분요구한 2건(2007. 4. 16. 27백만원, 2012. 3. 9. 13백만원)에 대하여는 확정일자를 각각 구분하여 공고한 후 공매를 진행하여야 함에도
 - 임차보증금 합계액인 40백만원에 대하여 확정일자를 2007.

4. 16.자로 통합하여 공고함에 따라 입찰참여자로 하여금 입차보증금 반환채권이 조세채권 등 기타 권리에 우선하는 채권으로 오인하게 한 상태에서 매각결정이 되었으나

△ 이후 확정일자가 2012. 3. 9.자인 입차보증금 13백만 원은 조세채권 보다 후순위로서 매수자가 별도 부담하여야 할 채권으로 확인됨에 따라 매수자의 요청으로 매각결정이 취소되고 공매 보증금 6.7백만 원을 반환하는 등¹⁾

△ 공매 공고 시 이해관계자 권리관계 등록을 잘못하여 매각결정이 취소됨에 따라 공매대행 전문기관으로서의 신뢰도를 저하시켰음

[표 4] 공고 오류에 따른 입차보증금 반환채권 배분순위 비교표
(단위 : 천 원)

매각금액 : △△△△△원, 체납처분비 : △△△△△원으로 가정							
당초 공고 시 배분내역(안) (확정일자, 법정기일)				정당 공고 시 배분내역(안) (확정일자, 법정기일)			
순위	권리관계	채권액	배분금액	순위	권리관계	채권액	배분금액

“기재 생략”

1) 「압류재산매각업무요강」 제54조(매각결정의 취소) 제1항 제3호 및 제2항에 따라 매각결정 후 매수인의 귀책이 아닌 사유가 발생하여 매각결정을 취소하는 경우 공매보증금은 매수인에게 반환하도록 되어 있음